

1502669-69.2019.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... confirmando que recebeu denúncia de tráfico de drogas em local já conhecido por esta prática. Informou que avistou o agente, que tinha as mesmas características indicadas pela denúncia. Ao avistar o agente, realizou busca pessoal e foi localizado 7 (sete) pinos de "cocaína" e o agente indicou o local onde, entre sacos de lixo, havia outros 43 pinos de cocaína. Disse que havia outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502669-69.2019.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502669-69.2019.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE FIRMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Bruno Henrique Firmino foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 29 de janeiro de 2019, no período da tarde, nas dependências da sala de audiências da Vara Criminal situada no Fórum local, estabelecido na Rua José Colombo, 45, Morro do Ouro, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, fez afirmação falsa, como testemunha, em processo judicial, com finalidade de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

A denúncia foi recebida no dia 31 de março de 2020 (fls. 245/246), o acusado foi citado (fls. 268) e apresentou resposta à acusação (fls. 272/279).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu teve a revelia decretada (fls. 310/311 e 329).

O representante do Ministério Público postula a procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requer a absolvição, sustentando que não há prova do elemento subjetivo, ou que o acusado tenha agido de maneira dolosa ao prestar o testemunho. No caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável (fls. 341/347).

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelos documentos de fls. 12/211, bem como pela prova oral produzida.

Francisco Barbosa de Sá Júnior, policial militar, confirmou que foi ouvido como testemunha no fato envolvendo João Paulo, confirmando que recebeu denúncia de tráfico de drogas em local já conhecido por esta prática. Informou que avistou o agente, que tinha as mesmas características indicadas pela denúncia. Ao avistar o agente, realizou busca pessoal e foi localizado 7 (sete) pinos de "cocaína" e o agente indicou o local onde, entre sacos de lixo, havia outros 43 pinos de cocaína. Disse que havia outras pessoas com o acusado ou nas imediações do local onde se deu a abordagem. Nega que tenha ingressado no estabelecimento comercial existente ocorrido agressão contra o acusado.

Edson Fontes de Oliveira, policial militar, confirmou que prestou depoimento na Vara Criminal e se recorda que abordou João Paulo em local já conhecido como ponto de venda. Disse que localizou droga com o acusado e nas imediações, em local indicado por ele. Disse que não havia ninguém com João Paulo ou nas imediações. O acusado Bruno Henrique Firmino não compareceu em juízo para ser interrogado (fls. 329).

Com efeito, a análise do depoimento prestado pelo acusado nos autos do processo nº 0000179-18.2018.8.26.0546, desta Vara Criminal, demonstra que fez afirmações falsas como testemunha, em juízo.

Isso porque, quando ouvido como testemunha, o acusado relatou que estava em companhia de João Paulo Vieira e João Paulo portava apenas sete porções, as quais, segundo o acusado, destinavam-se ao consumo de João Paulo, acrescentando falsamente que os policiais deixaram o local logo após e que não encontraram 43 porções de cocaína naquele ponto.

Exatamente por isso, tenho como inacolhível o pedido absolutório por ausência do elemento subjetivo.

A esse respeito, é emblemático o fato de que o acusado afirmou, falsamente, que os policiais deixaram o local da abordagem sem localizar a maior parte das porções de cocaína, querendo, com isso, o acusado dizer que os policiais teriam incriminado falsamente o autuado João Paulo Vieira.

Ora, a alegação no sentido de que a maior parte das drogas sequer foi apreendida no local da abordagem configura perfeitamente o tipo penal previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal, de modo que o acusado age com a intenção de influenciar no processo judicial, provocando a absolvição do então acusado João Paulo.

Veja-se que o acusado sequer compareceu em juízo para ser interrogado.

Nem se diga pela aplicação do art. 342, § 2º, do Código Penal, pois a sentença foi prolatada nos autos do processo nº 0000179-18.2018.8.26.0546, no dia 29 de janeiro de 2019.

E, como se sabe, para a configuração do crime de falso testemunho é necessário que a testemunha faça falsa afirmação, negue ou cale a verdade em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral.

Significa dizer que a testemunha deve relatar, exatamente, aquilo que sabe e de que tem ciência. Nesse sentido:

"O critério da falsidade do testemunho não depende da relação entre o dito e a realidade das coisas, mas, sim, da relação entre o dito e o conhecimento da testemunha" (TJSP - AC - Rel. Márcio Bonilha - RT 522/322).

"Falso é o depoimento que não está em correspondência qualitativa ou quantitativa com o que a testemunha viu, percebeu ou ouviu" (TJSP - Rec. - Rel. Jarbas Manzoni - RJTJSP 105/422)

"Sendo manifesta a contradição ente o dito da testemunha e a realidade objetiva, da qual tinha ciência e consciência, configura-se o delito de falso testemunho" (TJSP - Rev. - Rel. Sabino Neto - RT 430/56).

Diante dos elementos dos autos, incontestável a ocorrência do crime descrito na denúncia, pois as provas trazidas aos autos demonstram que o acusado fez falsa afirmação em juízo, com o objetivo de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, o que atrai a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

Com efeito, essa é a única conclusão possível quando se verifica que o depoimento falso foi prestado pelo acusado nos autos do processo criminal nº 0000179-18.2018.8.26.0546, buscando a absolvição de João Paulo Vieira no processo penal a que respondia, o que, inclusive, caracteriza a causa de aumento de pena prevista no art. 342, § 1º, do Código Penal.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois ostenta maus antecedentes (fls. 306/307), razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase, não existem agravantes e nem atenuantes a reconhecer, mantendo-se a pena no mínimo legal.

Não há causas de diminuição, mas está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 342, § 1º, do Código Penal, incidindo a fração de 1/6 e resultando pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto, pois o acusado ostenta maus antecedentes, o que justificou a exasperação da pena-base (art. 33, § 3º, do Código Penal).

Pelo mesmo fundamento, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e CONDENO Bruno Henrique Firmino à pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, cada qual no mínimo legal, por incurso no art. 342, §1º, do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome no Rol dos Culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 02 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA